

GUÍA ACADÉMICA

Antesala Penal

Casos de Estudio: Juicios a los Líderes del
Tercer Reich

IDIOMA

ESPAÑOL

MODALIDAD

MOOT COURT

SUBSECRETARÍA GENERAL ADJUNTA

ESPECIALIZADOS & JURÍDICOS



MONUA XVI

MODELO DE NACIONES UNIDAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes, MONUA, es una conferencia académica organizada por estudiantes de la Universidad de los Andes con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Sociales. A lo largo de más de quince ediciones, se ha consolidado como un espacio de encuentro para estudiantes de colegios y universidades nacionales e internacionales interesados en el debate, la diplomacia y la construcción colectiva de soluciones.

A través de la representación de países, instituciones, organizaciones y otros actores, los participantes investigan, argumentan, negocian y trabajan en equipo frente a problemáticas políticas, sociales, económicas, jurídicas y humanitarias. Más que una competencia, MONUA es una experiencia formativa que fortalece el pensamiento crítico, la oratoria, el liderazgo, la empatía y el respeto por las diferencias.

La inclusión y la responsabilidad social constituyen pilares fundamentales de la conferencia. Mediante iniciativas como Learning with MONUA, MONUA Fellowship y otros proyectos educativos, buscamos acercar las herramientas de la diplomacia, la negociación y el liderazgo a niños y jóvenes de diferentes contextos.

Bajo el lema #EmpoweringEveryVoice, MONUA XVI reafirma la importancia de crear espacios en los que todas las personas puedan participar, aprender y hacer valer sus ideas desde el respeto, la preparación académica y la cooperación.

Esta edición contará con comités pedagógicos, órganos de las Naciones Unidas, comités especializados y jurídicos, gabinetes de crisis y espacios de prensa e interconexión. Las guías académicas servirán como punto de partida para la investigación de los participantes, mientras que el Handbook de MONUA XVI reunirá las reglas de procedimiento, los lineamientos de convivencia y las disposiciones generales de la conferencia.

MONUA XVI será una oportunidad para debatir, escuchar nuevas perspectivas, superar retos y construir propuestas que trasciendan las salas de comité. Cada guía ha sido preparada para orientar el proceso de investigación y proporcionar las bases necesarias para una participación informada, rigurosa y responsable.

Índice

Cartas de bienvenida	5
Secretaría General	6
Secretaría Académica	7
Director General	8
Subsecretario Académico	9
Subdirectora General	10
SGA: Juan José Carreño Matiz y Sofía Carrascal Duarte	11
Mesa: Laura Olaya y Miguel Tello	13
Introducción	14
Introducción al tipo de comité	14
Procedimiento de la Antesala Penal	15
Primera Parte	15
Segunda Parte	16
Tercera Parte	16
Cuarta Parte	16
Quinta Parte	16
Introducción a los actores del conflicto	16
Perfil de Herman Wilhem Göring:	18
Perfil de Rudolf Walter Richard Hess:	19
Tema A: Determinación de culpabilidad individual con evidencia histórica.	20
<i>Formas de atribución de responsabilidad en el marco de la Carta de Londres</i>	21
<i>Responsabilidad individual en el contexto de estructuras estatales organizadas</i>	22
<i>El papel de la evidencia histórica en la construcción de la culpabilidad</i>	23
<i>Elemento subjetivo: conocimiento e intención en contextos de criminalidad estatal</i>	23
<i>Límites a las defensas: posición oficial y obediencia debida</i>	24
Tema B: Aplicación técnica de los cuatro cargos del tribunal bajo el derecho vigente.	25
<i>Crímenes contra la Paz (Artículo 6(a))</i>	25
<i>Crímenes de Guerra (Artículo 6(b))</i>	27
<i>Crímenes contra la Humanidad (Artículo 6(c))</i>	28
<i>Conspiración o Plan Común (Artículo 6)</i>	30
Contexto	33
Situación Actual	35
Descripción de la situación actual	35
<i>Sistema político de sanción directa:</i>	35
<i>Sistema judicial internacional formal:</i>	35
<i>Sistema jurídico emergente:</i>	36
Documentos Previos y de Comité	37
Fecha de Entrega del Memorial de la Fiscalía Aliada: 6 de julio del 2026, hasta las 12:00 a.m.	38
Fecha de Entrega del Contra Memorial de la Defensa: 10 de agosto del 2026 hasta las 12:00 a.m.	38
Qarmas	39

Qarmas sobre Tema A	39
Qarmas sobre Tema B	40
Glosario	42
Asignaciones	45
Jueces	45
Partes	45
Referencias	46

Cartas de bienvenida

Junta Directiva · Senior Staff · Staff del Comité

Mensajes de apertura de quienes acompañan la construcción académica, institucional y logística de MONUA XVI.



Secretaria General

Salome Rodríguez Ballesteros

s.rodriquezb2345@uniandes.edu.co

Queridas y queridos participantes de MONUA XVI, bienvenidos.

Si están leyendo esta carta, significa que están a punto de vivir una experiencia que, estoy segura, los va a marcar de muchas maneras. Más allá de los debates, los documentos de posición o las resoluciones, MONUA es un espacio para aprender de los demás, descubrir nuevas perspectivas y encontrar el valor de la diplomacia, el diálogo y la cooperación.

Mi nombre es Salome Rodríguez Ballesteros y tengo el inmenso honor de acompañarlos este año como Secretaria General de MONUA XVI. Actualmente soy estudiante de Estudios Globales y Ciencia Política con énfasis en Derecho Internacional y Economía y, como muchos de ustedes, encontré en los Modelos de Naciones Unidas un lugar donde aprendí que las palabras, cuando se usan con respeto y propósito, pueden transformar realidades.

Recuerdo perfectamente cómo se siente llegar a un modelo con nervios, dudas y muchas expectativas. También recuerdo la emoción de intervenir por primera vez, de conocer personas increíbles y de entender que estos espacios no se tratan de tener siempre la razón, sino de estar dispuesto a escuchar, aprender y crecer. Esa es la experiencia que deseo para cada uno de ustedes.

No importa si este es su primer modelo o si ya tienen experiencia. Cada comité es una nueva oportunidad para retarse, salir de la zona de confort y descubrir capacidades que quizá aún no conocen. Atrévase a levantar la mano, a defender sus ideas con respeto y a construir puentes incluso cuando existan diferencias. Al final, eso es lo que representa Naciones Unidas y lo que buscamos vivir en MONUA.

Quiero que sepan que esta edición fue preparada con muchísimo cariño por un equipo que cree profundamente en el impacto de estos espacios. Mi mayor deseo es que, cuando MONUA XVI termine, se lleven mucho más que un reconocimiento: que se lleven amistades, aprendizajes y la confianza para seguir usando su voz donde quiera que estén.

Gracias por confiar en nosotros y por hacer parte de esta edición. Espero que disfruten cada debate, cada conversación y cada momento. Estoy convencida de que esta experiencia será solo el comienzo de muchas cosas grandes.

Con muchísimo cariño,

Salome Rodríguez Ballesteros

Secretaria General

MONUA XVI – Universidad de Los Andes



Secretaria Académica

Juliana Solano Sossa

j.solanos2@uniandes.edu.co

Queridos delegados, sponsors, miembros del staff y a quién le sea de interés.

Mi nombre es Juliana Solano y tengo el honor de desempeñarme como Secretaria Académica de MONUA XVI. Actualmente curso octavo semestre de Derecho y realizo un doble programa con Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. A lo largo de mi trayectoria en Modelos de Naciones Unidas, he encontrado en estos espacios no solo un escenario de formación académica rigurosa, sino también un proyecto que me ha permitido crecer, retarme y construir una comunidad de la que me siento profundamente orgullosa desde el primer momento en que hice parte de ella.

Hoy quiero darles la bienvenida a este modelo con enorme entusiasmo. Nos alegra profundamente que hayan decidido asumir este reto y ser parte de esta edición. MONUA no es únicamente un espacio para aprender teoría, debatir o perfeccionar habilidades argumentativas, que sin duda son fundamentales, sino también un lugar para construir experiencias, generar conexiones genuinas y descubrir el potencial que cada uno de ustedes tiene.

Mi invitación es a que le pongan a este proceso no solo disciplina, sino también intención y dedicación. Que se permitan ir más allá de lo esperado, cuestionar, proponer y construir. Que aprovechen cada debate, cada intervención y cada interacción como una oportunidad de crecimiento.

Espero que este modelo sea para ustedes un espacio que los rete académicamente, pero que también los marque a nivel personal. Que aquí encuentren no solo un escenario para destacarse, sino también un lugar para compartir, hacer amigos y disfrutar el proceso.

Bienvenidos a MONUA XVI.

Con toda la disposición para acompañarlos en este proceso,

Juliana Solano Sossa
Secretaria Académica
MONUA XVI



Director General

Samir David Fernández Yunis

s.fernandezy@uniandes.edu.co

Reciban una cálida bienvenida a la decimosexta edición de MONUA.

Mi nombre es Samir David Fernández Yunis y me complace desempeñarme como Director General de MONUA XVI. Actualmente curso séptimo semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad de los Andes y, desde hace varios años, los Modelos de Naciones Unidas han sido una parte fundamental de mi vida. Desde el colegio hasta mi paso por el circuito universitario, estos espacios me han permitido crecer, retarme y entender el mundo desde múltiples perspectivas.

He aprendido que MUN es un espacio donde convergen ideas, intereses y visiones del mundo que muchas veces parecen irreconciliables, y es precisamente en esa tensión donde surgen las experiencias más valiosas. Disentir no es confrontar al otro, sino enfrentarse a ideas, estructuras y posturas que exigen ser cuestionadas con rigor, altura y respeto. Ese es el espíritu que buscamos construir en MONUA.

Para esta edición, nos propusimos un objetivo claro: construir un modelo a la altura de las delegaciones más competitivas del país y la región, manteniendo el carácter internacional que define a MONUA. La participación de delegaciones de distintos países de Latinoamérica no solo eleva el nivel del debate, sino que convierte este espacio en un punto de encuentro académico y cultural.

Queremos un modelo grande, sólido y cuidadosamente preparado, tanto en su desarrollo como en su ejecución logística. Más allá de los comités y los debates, MONUA es una experiencia. Espero que estos cuatro días sean no solo un reto intelectual, sino también una oportunidad para conocer personas, construir vínculos y descubrir su propio potencial. Este es un modelo exigente, pero también profundamente pedagógico: un espacio donde todos, sin importar su experiencia, pueden encontrar una oportunidad real de aprendizaje.

Quiero agradecer a quienes hacen posible este proyecto: al equipo académico, al equipo de dirección, al staff y a cada uno de ustedes por confiar en este proceso. MONUA existe gracias a ese compromiso colectivo. Confío en que esta edición estará a la altura de sus expectativas y que se lleven no solo resultados, sino experiencias y conexiones duraderas.

Sean bienvenidos a MONUA XVI.

Con respeto y consideración,

Samir David Fernández Yunis
Director General
MONUA XVI



Subsecretario Académico

Jose Alejandro Gutiérrez Cifuentes

ja.gutierrezc1@uniandes.edu.co

Estimados sponsors, delegados, observadores, miembros del staff, padres de familia y cualquier otro que se haya animado a leer la presente carta; ¡bienvenidos a MONUA! Un lugar para debatir, pensar y, más importante, cuestionar.

Mi nombre es Jose Alejandro Gutiérrez Cifuentes y para esta XVI edición de MONUA me complace presentarme como el Subsecretario Académico del modelo.

Soy estudiante de maestría en Ciencias-física en la Universidad de los Andes y desde pequeño me han encantado las películas, la filosofía y los chistes flojos. Todas estas cualidades las pude desarrollar en los comités con modalidad de crisis en este tipo de modelos y me han permitido construir el tipo de persona que soy ahora, con habilidades transversales para ver el mundo desde diferentes perspectivas.

A pesar de que todos a mi alrededor me hayan intentado convencer de que mi carrera no tiene mucha afinidad académica con los modelos de naciones unidas, cuando se trata de hacer las cosas bien y luchar por la verdad, no solo podemos depender de las ciencias exactas y es necesario retomar todas las herramientas que nos dan estos espacios de debate. Espero que para ustedes este modelo, al igual que para mí, sea una oportunidad de crecer y hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. Espero también, que a lo largo de esta experiencia encuentren un espacio para trabajar de forma cooperativa, honesta y creativa aprovechando todas las herramientas que MONUA les ofrece.

Con tal de que este mensaje le llegue al menos a una persona al acabar MONUA XVI podré citar con total seguridad y vehemencia a dos de los más grandes ídolos que tiene mi país: "Hay algo que existe en los colombianos: no perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor" y "Hemos bajado los índices de ignorancia un poquitico profesor", de Jaime Garzón y la Cevichica, respectivamente.

Gracias, mucha suerte. Y nos veremos en MONUA...

Con cariño, Jose Alejandro Gutiérrez Cifuentes.



Subdirectora General

María José Penagos

mj.penagos@uniandes.edu.co

Queridos delegados, sponsors, miembros del staff y todos aquellos que hoy hacen parte de esta historia: ¡bienvenidos a la decimosexta edición de MONUA!

Mi nombre es María José Penagos Granados y tengo el inmenso privilegio de ser la Subdirectora General de MONUA XVI. Actualmente estudio Gobierno y Asuntos Públicos y Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Desde muy pequeña, los Modelos de Naciones Unidas han ocupado un lugar muy especial en mi vida. Aquí aprendí que las ideas tienen el poder de transformar realidades, que escuchar es tan importante como hablar y que el liderazgo consiste, ante todo, en crear oportunidades para que otros también brillen.

Para mí, MONUA es mucho más que un modelo. Es un espacio que inspira, reta y transforma. Es el lugar donde personas con historias y perspectivas distintas descubren que el diálogo siempre será más poderoso que la diferencia y que las soluciones más valiosas nacen cuando decidimos construir juntos. Estoy convencida de que el cambio comienza con quienes se atreven a participar, a cuestionar y a creer que pueden marcar una diferencia.

Gracias por confiar en este proyecto y por elegir ser parte de esta edición. Detrás de cada detalle hay un equipo que ha trabajado con compromiso, ilusión y muchísimo cariño para ofrecerles una experiencia inolvidable. Espero que puedan sentir ese esfuerzo en cada comité, en cada debate y en cada momento compartido.

Les invito a vivir MONUA con entusiasmo y generosidad. Aprovechen cada intervención, cada conversación en los pasillos y cada persona que tendrán la oportunidad de conocer. Permítanse aprender, equivocarse, crecer y sorprenderse. No tengan miedo de levantar la mano, de defender sus ideas ni de escuchar aquellas que desafíen las suyas.

Deseo que, cuando MONUA XVI llegue a su fin, se lleven mucho más que buenos recuerdos. Ojalá encuentren nuevas amistades, aprendizajes que los acompañen siempre y la certeza de que cada uno tiene el poder de generar un impacto positivo. Este modelo ya es suyo; vívanlo con curiosidad, convicción y el corazón abierto.

Con cariño, respeto y admiración,
María José Penagos Granados
Subdirectora General MONUA XVI

CARTAS DE BIENVENIDA

Subsecretarios Generales Adjuntos

ÁREA

ESPECIALIZADOS & JURÍDICOS

CARTA CONJUNTA

Juan José Carreño Matiz y Sofía Carrascal Duarte



SGA

**Juan José Carreño
Matiz**

Subsecretario General
Adjunto

carreno-
-juan@javeriana.edu.co



SGA

**Sofía Carrascal
Duarte**

Subsecretaria General
Adjunta

s.carrascal11@uniandes.edu.co

Honorables Delegados:

Bienvenidos a MONUA XVI y a una de las SGAs más innovadoras de todo el modelo. Bienvenidos a la SGA de Especializados y Jurídicos, donde cada comité empuja las barreras de la innovación y de lo posible en el procedimiento y temáticas de los comités que les ofrecemos. Los comités que componen nuestra SGA esperan acercarlos en lo posible a la realidad de la negociación, acción e interacción de las diversas instituciones que están representadas dentro de este. Los temas coyunturales que tocamos en cada uno de los comités son una forma que esperamos acercar a todos los delegados que decidan emprender este viaje con nosotros a los temas medulares de varias de las discusiones más importantes en todos los niveles -desde temas nacionales hasta internacionales, desde la ley internacional y el balance del poder, como su reflejo en la actualidad nacional en la puja entre las instituciones y el poder político y sus discursos-.

La SGA de Especializados & Jurídicos para esta edición de MONUA se destaca sobre todo por su innovación temática y frente al procedimiento que usualmente. Esperamos que en la variedad de temas, comités y procedimientos, puedan encontrar su hogar con nosotros, retando y ampliando sus capacidades y conocimientos como delegados y personas. Estos comités están hechos para retar a los delegados y forzarlos a ser creativos en sus acercamientos y entendimiento del problema, como a sopesar y analizar el trasfondo de las cuestiones que se discuten en los comités. Esperamos que encuentren en estas guías y los 3 días de debate la misma pasión con la que hemos construido estos comités y esta experiencia para cada uno de ustedes.

Por último, les agradecemos el esfuerzo, pasión y trabajo que han puesto en su preparación para participar en nuestros comités. El esfuerzo y la fe que han puesto en las incontables horas de trabajo y preparación de cada uno de los comités de nuestra SGA por parte de nosotros, y sobre todo de nuestro Staff Académico, es el mayor agradecimiento que podemos tener. Sinceramente, esperamos que disfruten cada momento de los comités que hemos armado, y que tal como empujamos los formatos tradicionales a sus límites, buscando innovar y expandir las barreras de lo que se puede hacer en un modelo, esperamos expandir su conocimiento, y que encuentren en ustedes mismos esa innovación que caracteriza nuestra SGA y que la apliquen en los comités, sus vidas y su aprendizaje.

Adelante que, si apuntan a la luna, caerán en las estrellas.

Atentamente:

Juan José Carreño Matiz & Sofía Carrascal Duarte

CARTAS DE BIENVENIDA

Antesala Penal

MESAS DEL COMITÉ

**Laura Olaya**

Presidente del Comité

ls.olaya@uniandes.edu.co

**Miguel Tello**

Presidente del Comité

m.tello@uniandes.edu.co

Queridos delegados,

Desde la Antesala Penal – Casos de Estudio: Juicios a los Líderes del Tercer Reich, reciban un cordial saludo y nuestra más cálida bienvenida al Modelo de las Naciones Unidas de La Universidad de Los Andes, en nombre de sus presidentes, Laura Olaya y Miguel Tello. Sean cordialmente bienvenidos a este SGA, en nombre de la Presidencia y de la mesa directiva, es un honor darles la bienvenida a este comité especializado, concebido como un espacio de análisis jurídico riguroso, debate técnico y reflexión crítica sobre uno de los procesos fundacionales del derecho penal internacional. Su participación será clave para reconstruir, con seriedad académica y precisión argumentativa, los dilemas jurídicos que marcaron la creación y actuación del Tribunal Militar Internacional de Núremberg.

Este comité tiene como propósito brindarles un mayor entendimiento sobre los complejos cambios del derecho penal internacional derivados de los reconocidos juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A través del debate, buscamos que puedan analizar la materia en profundidad, comprender sus desafíos y explorarlos, y, de esta forma, comprender el pasado para entender el presente.

Confiamos plenamente en la capacidad de cada uno de ustedes para afrontar este desafío, aun cuando los temas presenten un alto nivel de complejidad. Sabemos que puede ser exigente, pero los invitamos a confiar en sus habilidades y recordar que cuentan con nuestro apoyo en todo momento. Estaremos disponibles para resolver sus dudas y acompañarlos en cada etapa de este enriquecedor proceso.

Agradecemos sinceramente su elección de este comité y esperamos que esta sea una experiencia significativa y gratificante para todos.

Les deseamos el mayor de los éxitos.

Atentamente,

Laura Olaya y Miguel Tello.

Sección

Introducción

■ Introducción al tipo de comité

La antesala penal de este comité se configura como un espacio de análisis jurídico especializado, enfocado en el estudio de los procesos que anteceden a los Juicios de Núremberg. A diferencia de una simulación tradicional de juicio, este comité se centra en la construcción, evaluación y solidez de los cargos formulados contra los principales dirigentes del Tercer Reich, tomando como base la Carta de Londres de 1945.

Este comité funcionará como una instancia preliminar de evaluación penal, orientada a examinar la viabilidad jurídica de los cargos formulados contra los principales jerarcas del Tercer Reich conforme a la Carta de Londres de 1945. A diferencia de un juicio pleno, la Antesala Penal no busca reproducir la dinámica procesal final, sino analizar de manera profunda las teorías del caso, los estándares probatorios, la responsabilidad penal individual y las objeciones jurídicas relevantes.

En este entorno, los delegados asumirán funciones propias del ámbito legal con el propósito de examinar detalladamente los hechos históricos, contrastar pruebas documentales y determinar si las conductas atribuidas cumplen con los requisitos jurídicos necesarios para ser consideradas delitos bajo el marco normativo de la época, aplicando estrictamente el derecho vigente en 1945, evitando lecturas anacrónicas. Más que emitir un fallo inmediato, el comité busca desarrollar una comprensión profunda de la responsabilidad penal individual dentro de un sistema estatal complejo.

Este ejercicio académico pone énfasis en el análisis crítico de la evidencia, la interpretación rigurosa del derecho vigente en 1945 y la discusión de principios fundamentales como la tipicidad, la imputabilidad y la legalidad. Asimismo, invita a los participantes a reflexionar sobre los desafíos jurídicos que surgieron al juzgar crímenes sin precedentes en un contexto internacional en formación.

Los debates del comité se estructurarán en torno a dos ejes centrales:

- (i) la determinación de la culpabilidad individual dentro de un aparato estatal complejo y jerarquizado, y
- (ii) la aplicación técnica de los cuatro cargos establecidos por la Carta de Londres.

A través de un procedimiento mixto y flexible, se espera que los delegados desarrollen argumentos jurídicos sólidos, contrasten doctrinas penales y construyan una sentencia preliminar fundamentada, que refleje tanto comprensión histórica como rigor jurídico.

De esta manera, el comité se consolida como un espacio de debate técnico y argumentativo, donde la historia y el derecho convergen para permitir a los delegados construir posturas sólidas, fundamentadas y coherentes, en torno a uno de los momentos más determinantes en el desarrollo del derecho penal internacional.

■ Procedimiento de la Antesala Penal

En coherencia con este enfoque, el procedimiento del comité se concibe como una herramienta metodológica destinada a guiar a los delegados en la problematización de la estructura jurídica de los crímenes contemplados en la Carta de Londres. Más que un simple desarrollo secuencial de intervenciones, este espacio opera como un “off-ramp” analítico que impulsa a cuestionar la suficiencia de la evidencia, la configuración de los elementos del tipo penal y la pertinencia de los calificantes jurídicos en cada caso. En este sentido, el modelo adoptado combina elementos propios de un comité jurídico formal con dinámicas flexibles de un comité especializado, lo que permite una discusión más profunda y menos rígida, acorde con su carácter de instancia previa a los Juicios de Núremberg.

Así, la Antesala Penal se concentrará de manera estricta en los aspectos procesales y sustantivos asociados a la formulación de cargos contra los altos mandos del Tercer Reich, evaluando su viabilidad jurídica a la luz de principios fundamentales como la legalidad y la no retroactividad de la ley penal. Particularmente, se examinará la existencia de los elementos materiales de los crímenes, su adecuación típica *prima facie* y las condiciones necesarias para su construcción jurídica conforme al contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial.

El desarrollo del comité se estructurará en distintas etapas que permiten un análisis progresivo y técnico de los cargos. En primer lugar, se realizará la lectura de los cargos junto con sus elementos constitutivos, seguida de los alegatos iniciales de las partes y de intervenciones bajo la figura de *amicus curiae*, lo que permitirá introducir perspectivas jurídicas adicionales al debate.

Primera Parte

Se realizará la lectura de los cargos de la Carta de Londres como de sus elementos constitutivos, como la lectura de los perfiles de los dos acusados que constituyen los casos de estudio de la Antesala Penal, posteriormente se realizará la lectura de los alegatos iniciales, para los cuales las partes tendrán un máximo de 25 minutos. Posteriormente las partes podrán responder a la contraparte en un periodo máximo de 10 minutos.

Segunda Parte

Se abrirá una fase centrada en la discusión de la tipicidad penal, en la cual los delegados van a confrontar teorías del delito, examinarán la materialidad de los hechos y debatirán sobre la imputabilidad, tanto desde el punto de vista formal como sustantivo. Este debate será guiado por la mesa de la antesala, con un tiempo inicial para presentar sus primeros argumentos de 20 minutos, posteriormente la mesa permitirá réplicas de las partes como preguntas de los jueces.

Tercera Parte

El comité avanzará hacia la examinación de pruebas y la práctica de interrogatorios y contra-interrogatorios, en donde la evidencia documental, testimonial y pericial será contrastada rigurosamente. Este ejercicio permitirá evaluar la solidez de las teorías del caso y su correspondencia con los hechos históricos. No habrá recursos interpuestos para la admisión de evidencia, y toda la evidencia requerida por las partes será admitida, siempre y cuando sea real e histórica; pruebas generadas con IA o por los mismos delegados NO serán tomadas en cuenta sin recursos a apelación. Las pruebas deberán ser tomadas de los repositorios históricos disponibles en la web o de fuentes secundarias académicas que recreen dicha información. Para los testigos, reconociendo que no hay videos o forma de fidelidad histórica, tienen que demostrar en la preparación de ellos el conocimiento del tema y las experiencias que hubieran tenido sobre el elemento a testificar.

Cuarta Parte

Debido a la naturaleza de la Antesala como tal, se habilitará un espacio específico para la discusión de las teorías jurídicas, en el que se analizarán tratados, precedentes y fundamentos normativos relevantes para sustentar o controvertir la existencia de los crímenes, consolidando así el desarrollo técnico de las posiciones de las partes. Esta parte está dirigida para la continuación de la discusión legal y jurídica de las dos temáticas dispuestas para el comité; esta parte será donde las partes expondrán toda la teoría legal y elementos de interpretación jurídica del Derecho Internacional de la época y solo se destinará para aquel debate teórico, el cual será manejado como la segunda parte.

Quinta Parte

Finalmente, el comité concluirá con los alegatos de cierre de máximo 30 minutos y una deliberación por parte de los magistrados, quienes, más allá de emitir un veredicto definitivo, deberán evidenciar la coherencia argumentativa alcanzada y las posibles directrices jurídicas del fallo. Este proceso culmina en la construcción de una decisión preliminar que sintetiza los aportes del debate, reflejando el nivel de rigor jurídico y comprensión histórica alcanzado durante la sesión.

■ Introducción a los actores del conflicto

En el marco de los Juicios de Núremberg, la identificación y caracterización de los actores del conflicto constituye un elemento fundamental para la comprensión tanto de la atribución de responsabilidad penal individual como de la aplicación técnica de los cargos establecidos en la Carta de Londres de 1945. A diferencia de conflictos tradicionales en los que los sujetos relevantes son exclusivamente los Estados, el escenario jurídico de Núremberg introduce una configuración compleja en la que interactúan múltiples actores con distintos niveles de partici-

pación, cuya relevancia no se limita a su rol político o militar, sino que se proyecta directamente sobre su posible responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes internacionales (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945).

En primer lugar, se encuentran los principales líderes del Tercer Reich, quienes constituyen el núcleo central de los acusados ante el Tribunal Militar Internacional. Estos individuos ocupaban posiciones de dirección política, militar y administrativa dentro del aparato estatal alemán, y su relevancia jurídica radica en que, más allá de la ejecución material de los actos, participaron en la planificación, formulación y ejecución de políticas que dieron lugar a la comisión sistemática de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (Tribunal Militar Internacional, 1946). Por ende, su papel no puede analizarse únicamente desde una perspectiva jerárquica, sino como parte de un sistema estructurado de poder en el cual la toma de decisiones se tradujo en acciones concretas que vulneraron el orden jurídico internacional vigente.

La imputación de responsabilidad a estos actores se fundamenta precisamente en su capacidad de decisión, control e influencia sobre el aparato estatal, lo que los convierte en sujetos centrales para la aplicación de las doctrinas de autoría mediata, participación en plan común y responsabilidad por dirección de políticas criminales.

De igual forma, resulta indispensable considerar el papel de las estructuras estatales y organizacionales del régimen nazi, incluyendo instituciones políticas, militares, administrativas y de seguridad, las cuales funcionaban de manera coordinada en la implementación de las políticas del Reich. Estas estructuras no son sujetos de responsabilidad penal en sí mismas dentro del marco de 1945, pero constituyen el medio a través del cual los individuos materializan su conducta, permitiendo entender cómo los crímenes juzgados no fueron el resultado de actos aislados, sino de un sistema organizado de poder orientado a la comisión de violaciones graves del derecho internacional (Tribunal Militar Internacional, 1946). En este contexto, la relevancia jurídica de estas organizaciones radica en que facilitan la atribución de responsabilidad individual, al evidenciar la existencia de un aparato que hacía posible la ejecución sistemática de los crímenes y dentro del cual los acusados desempeñaban roles específicos con distintos grados de participación.

Por otra parte, las potencias aliadas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética) constituyen actores fundamentales en tanto creadores del Tribunal Militar Internacional y garantes del orden jurídico que se pretende aplicar. A través del Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945, estos Estados establecieron la jurisdicción, los principios jurídicos y las categorías de crímenes que serían objeto de juzgamiento, configurando un marco normativo que, según su propia justificación, no crea derecho nuevo, sino que recoge y sistematiza normas ya existentes en el derecho internacional convencional y consuetudinario (Acuerdo de Londres, 1945; Tribunal Militar Internacional, 1946). En este sentido, su rol no es el de partes en un conflicto político o militar en el contexto del juicio, sino el de autoridades que ejercen una función jurisdiccional internacional orientada a la persecución de los principales responsables de los crímenes del Eje.

Asimismo, el Tribunal Militar Internacional debe ser entendido como un actor autónomo dentro de esta configuración, en la medida en que actúa como órgano jurisdiccional encargado de interpretar y aplicar el derecho vigente en 1945 a los hechos objeto de análisis. Su función no se limita a la determinación de la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino que implica la construcción de criterios jurídicos que permitan vincular la conducta individual con los crímenes cometidos en el contexto de un sistema estatal, resolviendo cuestiones fundamentales como la aplicabilidad del principio *nullum crimen sine lege*, la validez de las defensas basadas en obediencia debida y la extensión de la responsabilidad penal a quienes no ejecutaron directamente los actos (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945; Tribunal Militar Internacional, 1946).

Finalmente, aunque no constituyen actores en sentido procesal directo, las víctimas de los crímenes (incluyendo poblaciones civiles, prisioneros de guerra y grupos perseguidos por motivos políticos, raciales o religiosos) desempeñan un papel central en la configuración del conflicto jurídico, en la medida en que su afectación permite definir la naturaleza, gravedad y alcance de los crímenes juzgados. La existencia de víctimas no solo constituye un elemento fáctico, sino que también incide en la calificación jurídica de los actos, particularmente en la configuración de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, los cuales se caracterizan precisamente por su impacto sobre la población civil y por su carácter sistemático o generalizado (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945; Tribunal Militar Internacional, 1946).

En conjunto, la interacción entre estos actores permite comprender la complejidad del escenario jurídico de Núremberg, en el cual la determinación de la culpabilidad individual no puede analizarse de manera aislada, sino en relación con un sistema más amplio de relaciones de poder, estructuras organizacionales y normas jurídicas que configuran el marco dentro del cual se desarrollan los crímenes internacionales. Esta aproximación resulta coherente tanto con el análisis de la responsabilidad individual desarrollado en el Tema A como con la aplicación técnica de los cargos examinada en el Tema B, permitiendo articular una comprensión integral del conflicto jurídico que subyace a los Juicios de Núremberg.

A continuación, pondremos un breve recuento de los perfiles y cargos de los dos acusados que servirán de estudio de caso para el comité:

Perfil de Herman Wilhem Göring:

- **Cargos:** Sucesor del *Führer* Adolf Hitler | *Reichsmarschall* del Tercer Reich | comandante de la *Luftwaffe* | presidente del Reichstag |
- **Biografía:** Nacido en Rosenheim, Bavaria en 1893. Miembro de las fuerzas armadas aéreas durante la I GM y miembro del NSDAP desde 1922; líder activo de las SA durante el Putsch de Múnich, vuelve al país tras la amnistía general ofrecida a los nazis en 1927. En 1932 es escogido como presidente del Reichstag luego de las elecciones del mismo año y aprueba la Ley Habilitante de 1933 y funda la Gestapo en el mismo año. En 1935 es nombrado comandante de la *Luftwaffe* y en 1937 funda su imperio económico. En 1939 Hitler lo reconoce como su sucesor inmediato en caso de invalidez o muerte mediante un decreto y en 1940 es

nombrado *Reichsmarschall* del Reich. Acompañó a Ribbentrop en la política exterior oficial del Tercer Reich y direccionó la política sobre el "reasentamiento" judío desde la *Kristallnacht* en 1938, direccionando a Heydrich en 1939 a crear la Oficina Central para la Emigración Judía, y en 1941 dando la orden al mismo para la implementación de la *Solución Final* al problema judío y las políticas de "reasentamiento" hacia el este.

- **Cargos:** (i) Crímenes contra la paz, (ii) crímenes de guerra, (iii) crímenes de lesa humanidad y (iv) conspiración o plan común.

Perfil de Rudolf Walter Richard Hess:

- **Cargos:** Tercer lugar en la sucesión del *Führer* | Lugarteniente del *Führer* | *reichsleiter* del NSDAP.
- **Biografía:** Nacido en Alexandria, Egipto en 1894 en una familia alemana, fue miembro del ejército Alemán durante la I GM. Miembro del NSDAP desde 1920 en su etapa universitaria, fue confidente de Adolf Hitler y participante del 'Putsch' de Múnich, volviendo a la prisión de Landsberg a editar el manifiesto de Hitler *Mein Kampf*. Fue nombrado *reichsleiter* del NSDAP en 1932, actuando como secretario general del partido, luego de la partida de Gregor Strasser y nombrado lugarteniente del *Führer* en 1933. En 1934 fue nombrado *Obergruppenführer* de las SS, y en 1939 fue nombrado segundo en la línea de sucesión del *Führer*.

En 1941 viajó a Escocia en solitario para acabar con la guerra en el frente Occidental, proponiendo a Gran Bretaña el cese de hostilidades para concentrar las operaciones alemanas en el frente Oriental. Fue detenido por los británicos hasta el final de la guerra.

- **Cargos:** (i) Crímenes contra la paz, (ii) crímenes de guerra, (iii) crímenes de lesa humanidad y (iv) conspiración o plan común.

Sección

Tema A: Determinación de culpabilidad individual con evidencia histórica.

Bajo el marco jurídico internacional vigente en 1945, la determinación de la culpabilidad individual constituye uno de los problemas más complejos y, al mismo tiempo, más innovadores del derecho penal internacional, en la medida en que plantea la necesidad de establecer criterios jurídicos que permitan atribuir responsabilidad penal a individuos por crímenes cometidos en el contexto de un aparato estatal altamente organizado y estructurado, como lo fue el régimen nacionalsocialista alemán.

A diferencia del modelo clásico del derecho internacional, centrado en la responsabilidad de los Estados como únicos sujetos de derecho, la instauración del Tribunal Militar Internacional mediante la Carta de Londres implica una transformación fundamental al reconocer que el derecho internacional no solo regula las relaciones entre Estados, sino que también impone deberes directos a los individuos, quienes pueden ser sancionados penalmente por su violación (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945). En este sentido, el Tribunal afirma que los crímenes internacionales son cometidos por personas y no por entidades abstractas, de manera que la eficacia del derecho internacional depende necesariamente de la posibilidad de atribuir responsabilidad individual a quienes participan en su comisión, incluso cuando dichos actos se realizan en nombre o bajo la estructura de un Estado (Tribunal Militar Internacional, 1946).

Esta premisa implica que la existencia de un sistema estatal no diluye la responsabilidad individual, sino que, por el contrario, exige un análisis más riguroso de los mecanismos de participación dentro de estructuras jerárquicas complejas, en las cuales la toma de decisiones y la ejecución de actos se distribuyen entre múltiples niveles de autoridad, lo que obliga a desarrollar criterios jurídicos que permitan vincular la conducta individual con el resultado criminal producido por el aparato estatal en su conjunto.

En este contexto, la determinación de culpabilidad individual no puede limitarse a la identificación de actos materiales aislados, sino que requiere un examen integral de la posición del individuo dentro de la estructura estatal, su grado de conocimiento respecto de las políticas

implementadas y su contribución efectiva al desarrollo del proyecto criminal. Así, el análisis jurídico se desplaza desde una concepción estrictamente individualista del delito hacia una comprensión más amplia, en la cual la responsabilidad se construye a partir de la interacción entre el individuo y el sistema en el que opera, permitiendo superar las limitaciones del derecho penal tradicional frente a fenómenos de criminalidad organizada a gran escala.

■ *Formas de atribución de responsabilidad en el marco de la Carta de Londres*

Dentro del sistema jurídico establecido por la Carta del Tribunal Militar Internacional, la responsabilidad penal individual se configura a través de diversas formas de participación que trascienden la noción clásica de autoría directa, permitiendo imputar responsabilidad no solo a quienes ejecutan materialmente los crímenes, sino también a aquellos que los planifican, organizan, promueven o facilitan desde posiciones de poder dentro del aparato estatal. En este sentido, el Artículo 6 de la Carta establece que serán responsables quienes participen en la planificación, preparación, inicio o ejecución de los crímenes, así como aquellos que intervengan en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración destinada a su comisión (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945). Esta disposición resulta fundamental para comprender el alcance de la responsabilidad en contextos de criminalidad estatal, en los cuales los actos ilícitos no son producto de decisiones individuales aisladas, sino de procesos coordinados que involucran a múltiples actores en distintos niveles de la estructura jerárquica.

En primer lugar, la autoría directa comprende a aquellos individuos que ejecutan materialmente los actos constitutivos de los crímenes internacionales; sin embargo, el Tribunal reconoce que, en el contexto específico del régimen nazi, los principales responsables no fueron necesariamente quienes llevaron a cabo físicamente los actos, sino quienes, desde posiciones de autoridad política, militar o administrativa, diseñaron y dirigieron las políticas que dieron lugar a la comisión sistemática de dichos crímenes (Tribunal Militar Internacional, 1946). En consecuencia, la responsabilidad penal no se agota en la ejecución material, sino que se extiende a quienes ejercen control sobre los procesos de decisión que hacen posible la realización de los crímenes.

En segundo lugar, la figura del plan común o conspiración constituye un mecanismo esencial para la atribución de responsabilidad en estructuras organizadas, en la medida en que permite imputar responsabilidad a todos aquellos individuos que participan conscientemente en un proyecto criminal colectivo, independientemente de su intervención directa en cada acto concreto. El Tribunal sostiene que basta con demostrar la existencia de un acuerdo o entendimiento orientado a la comisión de crímenes internacionales, así como la participación consciente del acusado en dicho acuerdo, para que pueda atribuírsele responsabilidad por los actos realizados en ejecución del plan, siempre que estos se encuentren dentro del alcance del objetivo común (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945; Tribunal Militar Internacional, 1946). Esta concepción amplía significativamente el alcance de la responsabilidad penal, al reconocer que en contextos de criminalidad estatal la culpabilidad no puede limitarse a la

conducta individual inmediata, sino que debe abarcar la totalidad del proyecto criminal en el que el individuo decide participar.

Finalmente, la complicidad y otras formas de participación indirecta permiten atribuir responsabilidad a quienes, sin formar parte del núcleo decisorio del plan criminal, contribuyen de manera significativa a su ejecución mediante actos de apoyo, facilitación o cooperación. En estos casos, la responsabilidad se fundamenta en la existencia de una contribución consciente al funcionamiento del aparato criminal, lo que implica que el individuo debe haber tenido conocimiento del carácter ilícito de las acciones y haber actuado con la intención de facilitar su realización (Tribunal Militar Internacional, 1946). De esta manera, el sistema jurídico de Núremberg logra abarcar la diversidad de roles que pueden desempeñarse dentro de una estructura criminal compleja, evitando que queden impunes aquellos individuos cuya contribución, aunque indirecta, resulta esencial para la ejecución de los crímenes.

■ ***Responsabilidad individual en el contexto de estructuras estatales organizadas***

Uno de los principales desafíos en la determinación de la culpabilidad individual radica en la naturaleza estructural de los crímenes juzgados en Núremberg, los cuales no fueron el resultado de acciones espontáneas o aisladas, sino de políticas sistemáticas diseñadas e implementadas a través de un aparato estatal altamente organizado. En este sentido, el Tribunal reconoce que el régimen nazi operaba mediante una compleja red de instituciones políticas, militares y administrativas que actuaban de manera coordinada en la ejecución de políticas de agresión, persecución y exterminio, lo que permite caracterizar dichos crímenes como el resultado de un sistema estructurado de poder (Tribunal Militar Internacional, 1946).

Esta realidad obliga a replantear los criterios tradicionales de imputación penal, en la medida en que la responsabilidad no puede determinarse exclusivamente a partir de la ejecución material de actos específicos, sino que debe analizarse en función de la participación del individuo en el funcionamiento del sistema en su conjunto. En consecuencia, la culpabilidad individual se construye a partir de la relación entre el individuo y la estructura estatal, evaluando su grado de intervención en los procesos de decisión, su capacidad de influencia sobre la ejecución de las políticas y su conocimiento respecto del carácter ilícito de las acciones implementadas.

Así, la pertenencia a una estructura estatal no constituye por sí misma un fundamento suficiente de responsabilidad, pero sí puede convertirse en un elemento relevante cuando se demuestra que el individuo utilizó su posición para contribuir al desarrollo del proyecto criminal. En este sentido, el Tribunal establece una distinción implícita entre la mera pertenencia a una organización y la participación consciente en actividades criminales, lo que permite evitar una imputación automática basada exclusivamente en la afiliación institucional, al tiempo que garantiza la sanción de quienes, desde sus respectivas posiciones, hicieron posible la comisión de los crímenes.

■ *El papel de la evidencia histórica en la construcción de la culpabilidad*

Dada la naturaleza compleja y estructural de los crímenes juzgados, la determinación de la culpabilidad individual en Núremberg depende en gran medida del análisis de evidencia histórica, entendida como el conjunto de documentos, testimonios y registros que permiten reconstruir los procesos de toma de decisiones y ejecución de políticas dentro del aparato estatal. A diferencia de los delitos comunes, en los cuales la prueba suele centrarse en hechos concretos y delimitados, en este contexto resulta necesario analizar patrones de conducta, dinámicas institucionales y cadenas de mando, lo que exige un enfoque probatorio más amplio y contextualizado (Tribunal Militar Internacional, 1946).

Entre los elementos probatorios más relevantes se encuentran los documentos oficiales del régimen, tales como órdenes escritas, actas de reuniones, informes administrativos y correspondencia interna, los cuales permiten evidenciar la existencia de políticas sistemáticas y la participación de los acusados en su formulación y ejecución. Estos documentos resultan especialmente significativos en la medida en que reflejan decisiones adoptadas en el ámbito de la alta dirección estatal, permitiendo establecer la conexión entre el individuo y el aparato criminal sin necesidad de recurrir exclusivamente a testimonios directos.

También, la posición jerárquica de los acusados constituye un elemento clave para la valoración de la prueba, en la medida en que permite inferir su conocimiento respecto de las políticas implementadas, particularmente en el caso de altos funcionarios y mandos militares. El Tribunal sostiene que, dada la magnitud y notoriedad de los crímenes cometidos, resulta difícil sostener que individuos en posiciones de autoridad carecieran de conocimiento sobre los hechos, lo que refuerza la imputación de responsabilidad (Tribunal Militar Internacional, 1946).

En este sentido, la evidencia histórica no solo cumple una función reconstructiva, sino también inferencial, al permitir establecer elementos subjetivos como el conocimiento y la intención a partir del análisis del contexto, la posición del acusado y su conducta dentro de la estructura estatal. Este enfoque resulta esencial para la determinación de la culpabilidad en contextos de criminalidad organizada, donde la prueba directa de la intervención individual suele ser limitada o inexistente.

■ *Elemento subjetivo: conocimiento e intención en contextos de criminalidad estatal*

La atribución de responsabilidad penal individual exige la existencia de un elemento subjetivo que vincule al individuo con el crimen, lo que implica demostrar que actuó con conocimiento del carácter ilícito de su conducta y con la intención de contribuir a la comisión de los crímenes. En el contexto de Núremberg, este elemento adquiere particular relevancia, dado que muchos de

los acusados no ejecutaron directamente los actos, sino que participaron en su planificación, organización o facilitación.

El Tribunal establece que el conocimiento puede inferirse a partir de la posición del individuo dentro de la estructura estatal, así como de la naturaleza sistemática y generalizada de los crímenes, los cuales difícilmente podían pasar desapercibidos para quienes ocupaban cargos de responsabilidad (Tribunal Militar Internacional, 1946). De igual forma, la intención no se limita a la voluntad de ejecutar un acto específico, sino que abarca la decisión consciente de participar en un sistema que produce resultados criminales, lo que permite atribuir responsabilidad a quienes contribuyen al funcionamiento del aparato, incluso sin intervenir directamente en la ejecución material de los actos.

■ *Límites a las defensas: posición oficial y obediencia debida*

El sistema jurídico de Núremberg establece límites claros a las defensas tradicionales basadas en la posición oficial y la obediencia a órdenes superiores, reafirmando el principio de responsabilidad individual frente al derecho internacional. En este sentido, el Artículo 7 de la Carta dispone que la posición oficial de un acusado, incluso como jefe de Estado o alto funcionario, no lo exime de responsabilidad penal ni constituye una circunstancia atenuante automática (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945).

Por su parte, el Artículo 8 establece que el hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior no constituye una defensa eximente, aunque puede ser considerado como circunstancia atenuante en la determinación de la pena. El Tribunal sostiene que la existencia de una orden no elimina la responsabilidad individual cuando el acto es manifiestamente ilegal, introduciendo la idea de que los individuos conservan una capacidad de elección moral incluso en contextos de obediencia jerárquica (Tribunal Militar Internacional, 1946).

La determinación de la culpabilidad individual en el marco de los Juicios de Núremberg representa una transformación fundamental del derecho internacional, al establecer un sistema jurídico capaz de atribuir responsabilidad penal a individuos por crímenes cometidos en el contexto de estructuras estatales complejas. A través de la ampliación de las formas de participación, el uso de evidencia histórica como mecanismo probatorio y la afirmación de principios como la responsabilidad individual y la irrelevancia de la posición oficial, el Tribunal logra adaptar el derecho penal a la realidad de la criminalidad organizada a gran escala, sentando las bases para el desarrollo posterior del derecho penal internacional.

Sección

Tema B: Aplicación técnica de los cuatro cargos del tribunal bajo el derecho vigente.

Bajo el marco jurídico internacional vigente a la fecha, y sumado a la firma del Acuerdo de Londres el 8 de agosto del presente año, la comunidad internacional instituyó el Tribunal Militar Internacional, este con el propósito de enjuiciar a aquellos principales responsables de los crímenes cometidos por las potencias del Eje. Este hito jurídico representa una transformación fundamental del derecho internacional, al consolidarse la responsabilidad penal individual por violaciones graves del orden internacional.

Dentro de este marco, el Artículo 6 de la Carta de Londres termina por establecer cuatro categorías de crímenes, cuya aplicación requiere un análisis técnico y doctrinal riguroso: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y la conspiración para cometerlos. El presente documento tiene como fin último examinar dichos cargos a la luz del derecho vigente en 1945, identificando sus elementos jurídicos, su fundamento bajo la costumbre y tratados internacionales, además de su aplicación concreta a los hechos atribuidos al régimen nazi.

De igual forma, este análisis busca abordar los principales desafíos jurídicos que pueden derivarse de su aplicación, en particular aquellos relacionados con el principio de legalidad (*nullum crimen sine lege*), la prohibición de la retroactividad penal y la tensión entre soberanía estatal y responsabilidad individual, con el fin de demostrar la coherencia y legitimidad del sistema jurídico instaurado por el Tribunal.

■ *Crímenes contra la Paz (Artículo 6(a))*

Bajo el presente marco jurídico internacional vigente, los crímenes contra la paz constituyen uno de los ejes centrales dentro de la competencia del Tribunal Militar Internacional, definidos en el Artículo 6(a) de la Carta de Londres como la planificación, preparación, inicio o conducción de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6).

En primera instancia se encuentran los elementos jurídicos, tanto de conducta como de intención. El Actus Reus (conducta) constituye el tipo penal, donde no se agota en la ejecución material de las hostilidades, sino que comprende un proceso continuo de decisión estatal (Tribunal Militar Internacional, 1946). Incluye todos aquellos actos de alta dirección política y militar, tales como la elaboración de planes estratégicos, la movilización de recursos y la orden de invasión de territorios soberanos, tal como sucedió en los territorios de Austria, Checoslovaquia y Polonia (Tribunal Militar Internacional, 1946). Donde, en consecuencia, el crimen se configura desde esa fase de planificación y no únicamente en su consumación (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). Ahora, pasando al Mens Rea (intención), constituye la responsabilidad penal fundamentándose en la voluntad consciente y deliberada de quebrar el orden jurídico internacional (Tribunal Militar Internacional, 1946). El Tribunal sostuvo que todos los acusados actuaron dentro de su pleno conocimiento de los actos que constituían una violación de obligaciones internacionales vigentes (Tribunal Militar Internacional, 1946). Este delito está calificado como el "crimen internacional supremo", en la medida en que contiene en sí mismo el mal acumulado de todos los demás crímenes (Tribunal Militar Internacional, 1946).

De igual forma, existe la justificación de legalidad y de costumbre internacional. El principal desafío jurídico radica en la compatibilidad de este cargo con el principio de *nullum crimen sine lege* (Tribunal Militar Internacional, 1946). Donde el Tribunal sostiene que la prohibición de la guerra de agresión ya formaba parte del derecho internacional positivo y consuetudinario antes de 1939 (Tribunal Militar Internacional, 1946). Comenzando con la base convencional, el Pacto Briand-Kellogg (1928) constituye el fundamento normativo central, al establecer la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional (Maffeo, 2008; Tribunal Militar Internacional, 1946). De tal forma, la agresión deja de ser una facultad soberana legítima y se convierte en una conducta jurídicamente prohibida y criminal (Tribunal Militar Internacional, 1946). Sumado al desarrollo progresivo del derecho internacional, tales como el Protocolo de Ginebra del año 1924 y diversos pronunciamientos de la década de 1920, se evidencia una tendencia consolidada a considerar la guerra de agresión como un acto ilícito y criminal (Tribunal Militar Internacional, 1946). Para terminar, el Tribunal afirma que el principio *nullum crimen* no puede ser invocado para proteger actos que ya eran contrarios al derecho internacional, pues dicho principio es de justicia y no una limitación a la soberanía (Tribunal Militar Internacional, 1946). De esta forma, permitir la impunidad de la agresión constituye una negación del propio concepto de justicia internacional (Tribunal Militar Internacional, 1946).

Ahora, su aplicación al régimen nazi se puede observar en la imputación de este cargo a sus líderes, fundamentada en la violación sistemática de obligaciones internacionales previamente asumidas (Tribunal Militar Internacional, 1946). La política expansionista alemana implicó el desconocimiento del Tratado de Versalles, así como de compromisos posteriores como los Pactos de Locarno y diversos tratados de no agresión, evidenciando un patrón de conducta dirigido a la guerra (Tribunal Militar Internacional, 1946). La existencia de un proyecto coordinado de agresión permite imputar responsabilidad a todos los participantes en su formulación y ejecución, independientemente de su intervención directa en cada acto concreto (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). Conforme al Artículo 7 de la Carta, la posición oficial de los acusados no constituye una causa de exoneración (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 7). El derecho internacional impone deberes directamente a los individuos,

quienes tienen obligaciones internacionales que trascienden la obediencia al Estado (Tribunal Militar Internacional, 1946).

■ *Crímenes de Guerra (Artículo 6(b))*

Bajo el marco jurídico internacional vigente, los crímenes de guerra constituyen una de las categorías más consolidadas dentro del derecho internacional penal, definidos dentro del Artículo 6(b) de la Carta de Londres como las violaciones graves de las leyes y ciertas costumbres de la guerra (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). A diferencia de otros cargos, su fundamento jurídico no representa una innovación, sino que se realiza la aplicación directa de normas previamente codificadas y ampliamente reconocidas por la comunidad internacional (Tribunal Militar Internacional, 1946).

El tipo penal de conducta abarca más que solo un conjunto amplio de actos materiales que implican la violación de normas que regulan la conducción de las hostilidades (Tribunal Militar Internacional, 1946). Dentro de las cuales se incluye el asesinato, maltrato o deportación de poblaciones civiles en territorios ocupados, el trato inhumano a prisioneros de guerra, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos y privados, y la destrucción de ciudades, pueblos o infraestructuras sin justificación por necesidad militar (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). El Tribunal entiende que estas conductas no deben analizarse como hechos aislados; en cambio, son parte de ciertos patrones sistemáticos de comportamiento, lo que termina por reflejar una política de desprecio por las normas que son consideradas fundamentales del derecho de la guerra (Tribunal Militar Internacional, 1946). De esta forma, la reiteración y generalización de estos actos refuerzan su carácter delictivo y permiten establecer responsabilidad más allá de un solo ejecutor inmediato (Tribunal Militar Internacional, 1946). Asimismo, es relevante destacar que muchas de estas conductas se desarrollan en contextos de ocupación, donde la potencia ocupante asume deberes específicos respecto de la población civil, lo que agrava la ilicitud de los actos cometidos (Tribunal Militar Internacional, 1946).

De igual forma, la responsabilidad penal de intención en este ámbito se fundamenta en el conocimiento de la ilicitud de la conducta, es decir, no solo en la conciencia del acto realizado, sino en que este contraviene normas internacionales de posible aplicabilidad (Tribunal Militar Internacional, 1946). No se exige necesariamente una motivación ideológica o política específica, sino la voluntad de ejecutar actos prohibidos por el derecho de la guerra (Tribunal Militar Internacional, 1946). El Tribunal considera que, debido a la naturaleza ampliamente conocida de estas normas, especialmente entre mandos militares y autoridades estatales, resulta difícil sostener la ignorancia como defensa válida (Tribunal Militar Internacional, 1946). En cambio, la posición de autoridad refuerza la presunción de conocimiento y, por lo tanto, la imputabilidad (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 7).

Uno de los aspectos más sólidos de los crímenes de guerra radica en su clara base jurídica previa a los hechos juzgados, lo que permite superar con relativa facilidad las objeciones relacionadas con el principio *nullum crimen sine lege* (Tribunal Militar Internacional, 1946). El

Tribunal sostiene que las conductas definidas en el Artículo 6(b) de la Carta ya eran reconocidas como crímenes bajo el derecho internacional antes de 1939 (Tribunal Militar Internacional, 1946). Comenzando con la base convencional, las Convenciones de La Haya constituyen el núcleo esencial normativo del derecho de la guerra, donde se establecen límites precisos a la conducción de las hostilidades y la protección de bienes y personas (Tribunal Militar Internacional, 1946). Estas normas terminan por codificar principios como el respeto a la vida de las personas, la propiedad privada y las convicciones religiosas en territorios ocupados (Convención de La Haya, 1907).

De igual forma, el Convenio de Ginebra de 1929 regula de manera específica el trato debido a los prisioneros de guerra, imponiendo estándares mínimos de humanidad que deben ser respetados en todo momento (Convenio de Ginebra, 1929). Esto incluye la prohibición de atentados a la vida, tratos crueles, torturas, mutilaciones y experimentos médicos no justificados (Convenio de Ginebra, 1929). Asimismo, queda estrictamente prohibida cualquier medida de represalia contra los prisioneros (Convenio de Ginebra, 1929). Alemania, en su calidad de Estado signatario de estos instrumentos, estaba jurídicamente obligada a respetar sus disposiciones (Tribunal Militar Internacional, 1946). La violación de estas normas da lugar a la responsabilidad penal individual, ya que el derecho internacional impone deberes a los individuos que trascienden la obediencia al Estado (Tribunal Militar Internacional, 1946).

La imputación de crímenes de guerra a los líderes del régimen nazi se fundamenta en la evidencia de violaciones sistemáticas y generalizadas, resultado en gran medida de un cálculo criminal deliberado (Tribunal Militar Internacional, 1946). Las políticas implementadas en territorios ocupados evidencian prácticas de deportación masiva para trabajos forzados en la industria de armamento alemana y la ejecución de rehenes civiles (Tribunal Militar Internacional, 1946). Estas conductas constituyen infracciones directas a las leyes de la guerra consagradas en la Carta de Londres (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945). Se documenta el incumplimiento sistemático de las disposiciones del Convenio de Ginebra de 1929, especialmente en el trato a prisioneros soviéticos, quienes fueron dejados morir por hambre, sin asistencia médica ni ropa adecuada (Tribunal Militar Internacional, 1946). Incluso se realizaron experimentos biológicos y marcajes físicos inhumanos, reforzando la configuración del tipo penal (Tribunal Militar Internacional, 1946). Finalmente, el saqueo organizado de propiedad pública y privada, junto a la destrucción de ciudades y aldeas sin justificación por necesidad militar, demuestra una política que excede cualquier límite bélico legítimo (Tribunal Militar Internacional, 1946).

■ *Crímenes contra la Humanidad (Artículo 6(c))*

Bajo el marco jurídico internacional de 1945, los crímenes contra la humanidad representan una de las innovaciones más significativas introducidas por el Tribunal Militar Internacional, al ser definidos en el Artículo 6(c) de la Carta de Londres como el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil, así como las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). A diferencia de los crímenes de guerra, este cargo introduce la idea de que ciertos

actos, por su gravedad y carácter sistemático, constituyen una violación directa de principios fundamentales de la humanidad, independientemente del marco jurídico interno del Estado en el que se cometen (Tribunal Militar Internacional, 1946). No obstante, el Tribunal precisa que, para entrar bajo su jurisdicción, dichos actos deben haberse realizado en ejecución de, o en conexión con, cualquier otro crimen de la competencia del Tribunal (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6; Tribunal Militar Internacional, 1946).

El tipo penal se caracteriza por la comisión de actos inhumanos de gran escala dirigidos contra la población civil (Tribunal Militar Internacional, 1946). Estos actos incluyen el asesinato masivo, la deportación forzada, la esclavización, la privación grave de la libertad y otras formas de violencia sistemática (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). Un elemento distintivo es su carácter sistemático o generalizado, lo que implica que no se trata de hechos aislados, sino de políticas organizadas y ejecutadas con la participación o aquiescencia del aparato estatal (Tribunal Militar Internacional, 1946). La conducta, por tanto, debe insertarse dentro de un contexto más amplio de persecución o represión estructurada, como la política de terror sistemático y la persecución de judíos y opositores políticos documentada antes y durante el conflicto (Tribunal Militar Internacional, 1946).

La responsabilidad penal se fundamenta en la intención de perseguir o atacar a grupos específicos de la población civil, identificados por criterios políticos, raciales o religiosos (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). Esta intención no se limita al conocimiento del acto, sino que implica una orientación deliberada hacia la exclusión, subordinación o eliminación de dichos grupos (Tribunal Militar Internacional, 1946). El Tribunal reconoce que esta dimensión intencional distingue a los crímenes contra la humanidad de otras categorías, al introducir un componente ideológico o discriminatorio que agrava la ilicitud de la conducta (Tribunal Militar Internacional, 1946). Asimismo, se establece que la posición oficial de los acusados o el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no los exime de la responsabilidad penal individual por estos actos (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 7-8).

La Carta de Londres establece que estos actos son punibles independientemente de si constituían o no una violación del derecho interno del Estado en el que fueron cometidos (Charter of the International Military Tribunal, 1945, Art. 6; Tribunal Militar Internacional, 1946). Esta disposición supone una ruptura con la concepción clásica de soberanía absoluta, al afirmar la primacía de principios universales de justicia sobre la legalidad nacional (International Military Tribunal, 1946; Rozas Campo, 2022). El Tribunal sostiene que, aunque no existiera una codificación explícita previa en todos los casos, los actos en cuestión ya eran contrarios a los principios fundamentales de humanidad reconocidos por las naciones civilizadas (International Military Tribunal, 1946). En este sentido, el derecho internacional no se limita a los tratados, sino que incluye principios generales que reflejan la conciencia jurídica internacional (International Military Tribunal, 1946). Para concluir, es importante destacar que, en el marco de Núremberg, los crímenes contra la humanidad se vinculan a la existencia de guerra o a otros crímenes dentro de la jurisdicción del Tribunal (Charter of the International Military Tribunal, 1945, Art. 6; International Military Tribunal, 1946). Esto permite reforzar su base jurídica y evitar objeciones más fuertes sobre retroactividad (International Military Tribunal, 1946).

La aplicación de este cargo encuentra su expresión más evidente en las políticas sistemáticas implementadas por el régimen nazi contra diversos grupos de la población civil (International Military Tribunal, 1946). El aparato estatal fue utilizado para ejecutar una política de persecución organizada contra judíos, opositores políticos, minorías étnicas y otros grupos considerados indeseables (International Military Tribunal, 1946; Rozas Campo, 2022). Esta persecución incluyó la privación de derechos, segregación, deportación y eliminación física (Charter of the International Military Tribunal, 1945, Art. 6; International Military Tribunal, 1946). Instalaciones como los campos de concentración evidencian la materialización de estas políticas, funcionando como centros de detención, trabajo forzado y exterminio, donde se cometieron de manera sistemática actos inhumanos contra la población civil (International Military Tribunal, 1946; Rozas Campo, 2022). Sumado a que, el Holocausto constituye el ejemplo más extremo de estos crímenes, al reflejar una política deliberada de exterminio basada en criterios raciales (International Military Tribunal, 1946). Este fenómeno encapsula tanto el elemento material como el intencional del delito, evidenciando la existencia de un plan estructurado de persecución y eliminación (International Military Tribunal, 1946).

■ *Conspiración o Plan Común (Artículo 6)*

Bajo el marco jurídico internacional de 1945, la conspiración o plan común constituye un mecanismo esencial para la atribución de responsabilidad penal dentro del sistema del Tribunal Militar Internacional. Este concepto, recogido en el Artículo 6 de la Carta de Londres, penaliza la participación en la formulación o ejecución de un plan coordinado destinado a la comisión de crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. A través de esta figura, el Tribunal trasciende la noción tradicional de autoría directa, permitiendo imputar responsabilidad a quienes, desde posiciones de poder, diseñaron, promovieron o facilitaron la ejecución de dichos crímenes.

El elemento material del delito radica en la existencia de un acuerdo o entendimiento entre dos o más individuos orientado a la comisión de crímenes internacionales. Este acuerdo no requiere necesariamente formalidad expresa, sino que puede inferirse a partir de la coordinación de acciones, la estructura jerárquica y la convergencia de objetivos dentro del aparato estatal o militar. Adicionalmente, el tipo penal se perfecciona con la realización de cualquier acto en ejecución del plan común, incluso si dicho acto es llevado a cabo por un miembro distinto del grupo. De esta manera, la responsabilidad se extiende más allá de la conducta individual inmediata, abarcando la totalidad del proyecto criminal. La imputación exige la adhesión consciente al propósito criminal del grupo, es decir, el conocimiento de la existencia del plan y la voluntad de contribuir a su realización. No se requiere que todos los participantes conozcan cada detalle del plan, sino que compartan el objetivo general de cometer los crímenes previstos. Este elemento permite distinguir la mera pertenencia a una estructura estatal de la participación activa en un proyecto criminal, estableciendo un umbral claro de responsabilidad.

La inclusión de la conspiración como categoría responde a la necesidad de adaptar el derecho internacional a la naturaleza organizada y estructural de los crímenes cometidos por el régimen nazi (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6; Rozas Campo, 2022). El Tribunal

reconoce que los crímenes internacionales modernos no son el resultado de acciones aisladas, sino de planes complejos diseñados y ejecutados por estructuras de poder (Tribunal Militar Internacional, 1946). En consecuencia, limitar la responsabilidad a los autores materiales implicaría dejar impunes a quienes idearon y dirigieron dichos crímenes, por lo cual la Carta establece la responsabilidad individual de los líderes y organizadores (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6; Tribunal Militar Internacional, 1946).

La doctrina del plan común establece que todos los participantes son responsables de los actos realizados en ejecución del plan, siempre que estos se encuentren dentro del alcance del acuerdo criminal (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6). Esto permite atribuir responsabilidad a líderes políticos, militares y administrativos que, sin ejecutar directamente los actos, hicieron posible su realización a través de la cooperación en objetivos criminales (Tribunal Militar Internacional, 1946). Es importante destacar que, en la práctica de Núremberg, el cargo de conspiración fue aplicado técnicamente de forma autónoma únicamente en relación con los crímenes contra la paz (Cargo 1), donde la planificación resulta más evidente (Tribunal Militar Internacional, 1946). El Tribunal determinó que la Carta no definía como un delito separado la conspiración para cometer crímenes de guerra o contra la humanidad, limitando su alcance a la ejecución directa o complicidad en estos últimos (Tribunal Militar Internacional, 1946).

La estructura del régimen nazi proporciona un ejemplo paradigmático de la aplicación de esta figura jurídica, al evidenciar la existencia de un sistema organizado orientado a la comisión de crímenes internacionales (Tribunal Militar Internacional, 1946; Rozas Campo, 2022). El aparato estatal alemán funcionaba mediante una red de instituciones políticas, militares y de seguridad que actuaban de manera coordinada bajo el Führerprinzip o principio de liderazgo (Tribunal Militar Internacional, 1946). Esta coordinación permite inferir la existencia de un plan común, y los líderes del régimen, incluidos altos funcionarios civiles y militares, participaron activamente en la formulación de políticas de agresión y exterminio (Tribunal Militar Internacional, 1946). Su responsabilidad no depende de la ejecución material de los crímenes, sino de su adhesión consciente y contribución al diseño y sostenimiento del sistema criminal (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6; Tribunal Militar Internacional, 1946).

La instauración del Tribunal Militar Internacional mediante la Carta de Londres marcó una ruptura fundamental con la concepción clásica del derecho internacional al establecer la responsabilidad penal individual (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 1; Tribunal Militar Internacional, 1946; Rozas Campo, 2022). El Artículo 7 consagra que la posición oficial de un acusado, incluso como jefe de Estado o alto funcionario, no lo exime de responsabilidad ni mitiga su pena, desmantelando así la doctrina de los «Actos de Estado» (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 7; Tribunal Militar Internacional, 1946). En este sentido, el Tribunal afirma que los individuos tienen deberes internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia, por lo que no pueden escudarse en la soberanía estatal si el Estado actúa fuera de su competencia bajo el derecho internacional (Tribunal Militar Internacional, 1946).

En relación con la obediencia debida, el Artículo 8 establece que actuar bajo órdenes de un gobierno o de un superior no constituye una defensa eximente, aunque puede ser considerado como circunstancia atenuante si el Tribunal determina que la justicia así lo requiere (Carta del Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 8; Tribunal Militar Internacional, 1946). El Tribunal sostiene que la prueba verdadera no es la existencia de la orden, sino si era posible, de hecho, una elección moral, rechazando así la obediencia ciega frente a actos de brutalidad manifiestamente ilegales (Tribunal Militar Internacional, 1946). Esta postura busca equilibrar la responsabilidad individual con el reconocimiento de las estructuras de coerción propias del contexto militar (Tribunal Militar Internacional, 1946).

Finalmente, frente al debate sobre la legitimidad y la retroactividad, el Tribunal argumenta que el principio *nullum crimen sine lege* no ha sido vulnerado, dado que las conductas juzgadas ya eran criminales según la conciencia del mundo civilizado antes de 1939 (Tribunal Militar Internacional, 1946; Rozas Campo, 2022). Instrumentos como el Pacto Briand-Kellogg (1928), donde Alemania renunció a la guerra como instrumento de política nacional, y las Convenciones de La Haya (1907) evidencian la existencia de normas aplicables y preexistentes (Pacto Briand-Kellogg, 1928; Convención de La Haya, 1907; Tribunal Militar Internacional, 1946). En consecuencia, el Tribunal sostiene que la Carta no crea derecho *ex post facto*, sino que es la expresión del derecho internacional existente al momento de su creación, aplicando principios en armonía con las exigencias de la justicia internacional (Tribunal Militar Internacional, 1946; Rozas Campo, 2022).

Sección

Contexto

Bajo el marco jurídico de 1945, el contexto histórico se define por la inmediata finalización de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó tras de sí hechos de una atrocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. El mundo emerge de décadas de inestabilidad que comenzaron con el fin de la Gran Guerra en 1918 y los fallidos intentos de mantener la paz a través de tratados que fueron sistemáticamente ignorados -como el Pacto Briand-Kellogg, el Tratado de Versalles, o la política del “appeasement” del primer ministro británico Neville Chamberlain con el Acuerdo de Munich-. La capitulación de Alemania y el descubrimiento de los horrores en los territorios ocupados han creado un momento de «madurez diplomática» donde las potencias vencedoras se ven moralmente obligadas a establecer un sistema de justicia que evite la repetición de tales catástrofes y responda a la era nuclear recién iniciada.

El contexto político está marcado por el ascenso y la caída del régimen nazi (NSDAP), el cual desmanteló la estructura democrática de la República de Weimar para instaurar una dictadura totalitaria basada en el «principio de liderazgo» (Führerprinzip). Los reclamos políticos sobre los cuales el régimen nazi sedimentaría su poder político eran la reunificación de los territorios alemanes cedidos tras Versalles, la restauración de la gloria alemana tras las condiciones onerosas del mismo tratado y acabar con los problemas que había presentado la República de Weimar. Tras la derrota de este sistema supremo, se ha producido una convergencia diplomática única entre las cuatro grandes potencias (Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia), quienes han dejado de lado sus profundas diferencias ideológicas para fundar el Tribunal Militar Internacional. Este esfuerzo político busca desplazar la potestad punitiva soberana hacia una autoridad internacional legítima que pueda juzgar a los individuos por crímenes que trascienden las fronteras nacionales, sentando las bases para organizaciones como las Naciones Unidas.

Desde una perspectiva sociocultural, el mundo enfrenta el legado de una ideología basada en la teoría de la «raza superior», la cual justificó el exterminio de millones de personas y la esclavitud de poblaciones enteras bajo el pretexto de la pureza de sangre aria como justificó la búsqueda del *Lebensraum* o espacio vital para la vida alemana. El régimen nazi utilizó un aparato de propaganda masiva y de fuerza militar y policial indiscriminada para adoctrinar a la juventud y unificar a la nación en un desprecio absoluto por el estado de derecho y la dignidad humana. Este escenario ha forzado un choque de culturas jurídicas donde juristas de las tradiciones del Common Law y del Civil Law deben amalgamar sus principios para crear

una conciencia jurídica internacional común, priorizando la justicia universal sobre el deseo de venganza arbitraria.

Sección

Situación Actual

■ Descripción de la situación actual

La presente antesala sucede en la ciudad de Núremberg, Alemania; en el contexto inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las llamadas potencias aliadas (Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia) enfrentaron el problema jurídico del como juzgar a los principales líderes del régimen nazi por los crímenes cometidos.

Hasta ese momento, el derecho internacional no poseía mecanismos institucionales claros para atribuir responsabilidad penal individual, debido a que la estructura tradicional se centraba en la responsabilidad de los Estados y no de los individuos. Esto generaba un vacío jurídico significativo frente a crímenes de enorme gravedad.

La magnitud y la sistematicidad de los actos cometidos por el régimen Nazi evidenció la insuficiencia de ese modelo, lo que llevó a la necesidad de diseñar un sistema excepcional de justicia. En este proceso emergieron diversas tensiones fundamentales entre la legalidad, legitimidad y eficacia, especialmente en torno a si debía privilegiarse un castigo inmediato o la construcción de un proceso judicial formal con garantías.

Sistema político de sanción directa:

Este modelo proponía la eliminación o castigo inmediato de los principales jerarcas del Tercer Reich sin someterlos a un juicio formal. Fue defendido por algunos líderes aliados, entre ellos Winston Churchill.

Desde una perspectiva jurídica, este enfoque prioriza la rapidez y la eficacia en la sanción, pero implicaba una ruptura con principios fundamentales del derecho, como el debido proceso, el derecho a la defensa y la imparcialidad judicial. Además, abría la puerta a decisiones arbitrarias sin sustento probatorio riguroso.

Sistema judicial internacional formal:

En contraste, figuras como Robert H. Jackson impulsaron la creación de un tribunal internacional que garantizara un proceso judicial estructurado. Este modelo proponía: Procedimientos jurídicos formales, presentación y valoración de pruebas, derecho a la defensa y decisiones motivadas.

Este enfoque condujo a la creación del Tribunal Militar Internacional mediante la Carta de Londres de 1945, consolidando un precedente fundamental en el desarrollo del derecho penal internacional. No obstante, este sistema enfrentó críticas importantes, especialmente por la posible retroactividad de la ley penal, al juzgar conductas que no estaban plenamente tipificadas en el momento de su comisión.

Sistema jurídico emergente:

El modelo finalmente implementado en Núremberg fue de carácter híbrido, combinando elementos del derecho internacional público con principios del derecho penal interno. Este sistema permitió: La consolidación de la responsabilidad penal individual en el derecho internacional y la formulación de nuevas categorías jurídicas (tales como los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad).

A pesar de sus avances, este modelo implicó importantes desafíos teóricos y prácticos, en particular en relación con la legitimidad del tribunal y la tensión entre justicia y legalidad estricta.

Sección

Documentos Previos y de Comité

Como documento previo, se les pide a las partes del caso que entreguen un memorial para la fiscalía aliada en este caso, como un contra memorial para la defensa de los dos sujetos utilizados de caso de estudio. Los jueces, aunque no tengan documento previo, deben redactar en su totalidad la sentencia final del caso, a ser leída en el cierre del juicio, para lo cual tendrán la sesión final y el tiempo que la mesa considere necesario para dicha tarea.

El memorial deberá seguir la siguiente estructura. Deberá empezar con la identificación de las partes y competencia que tiene la Corte -en este caso antesala penal- para escuchar el caso; seguido de esto se debe tener un párrafo conciso presentando el/los objetos del litigio; proseguirá con la declaración de los hechos enfocados en los hechos que forman la base de las imputaciones hechas a los dos acusados como los hechos generales que sean relevantes para la estructura del caso, seguido de un resumen de los principios de derecho aplicables y la teoría legal y su desarrollo, con la citación de los principios legales -tratados, acuerdos, costumbre, principios, etc.- que crea relevante haciendo referencia a los hechos y la teoría legal demostrada. Este elemento debe contener el análisis y teoría legal que sustente el análisis de ambas temáticas presentes en la guía académica y será la base de la discusión en el segundo y cuarto momento del debate. Por último, se escribirán las pretensiones de las partes respecto a las temáticas en cuestión, mientras que, en forma de anexo al memorial, se harán llegar todas las pruebas, debidamente enumeradas y clasificadas entre pruebas documentales (videos, documentos, fotos, etc.), testigos o peritajes -que deberán venir con las credenciales del perito, como con su debido peritaje- haciendo referencia a las fuentes históricas o que demuestren la pertinencia de las pruebas en su conformación.

Nota: Aunque se propongan dos casos de estudio y los hechos versen sobre ellos, el memorial deberá versar y denotar en el análisis de la teoría legal la vista global de las problemáticas de las temáticas del comité. Es decir, las partes no deben guiar el memorial hacia la aprobación o no de los cargos, ni de probar o no la culpabilidad última de los dos personajes, sino de probar o no su teoría respecto a la capacidad de la determinación individual de culpa y la aplicación/existencia de los cargos estipulados por el TMI; los cargos y estudios de caso, como los hechos per se, deben servir de punto de entrada a la discusión global de estos elementos.

Los jueces deberán ir escribiendo la sentencia, la cual debe contener el título de la sentencia, los presentes en la sala (mesas, jueces y el nombre de las partes) el caso en cuestión y las partes debidamente identificadas. Seguido de esto se debe hacer el recuento de los hechos

en cuestión como el resumen de lo dicho por ambas partes, testimonios y pruebas. Por último, debe dar testimonio del debate realizado entre los jueces y la interpretación que la corte da a los principios de derecho expuestos por las partes y relevantes al caso, como lo que resuelve ella misma frente a ambas cuestiones.

■ **Fecha de Entrega del Memorial de la Fiscalía Aliada: 6 de julio del 2026, hasta las 12:00 a.m.**

■ **Fecha de Entrega del Contra Memorial de la Defensa: 10 de agosto del 2026 hasta las 12:00 a.m.**

Nota: El documento debe ser entregado en Word y es responsabilidad de la parte verificar que todo este adjunto y que el documento pueda abrirse con normalidad. La mesa no se hace responsable de la ausencia de material adjunto o del no envío, o el envío tardío del documento. Hacer el envío a las mesas del comité.

Sección

Qarmas

■ Qarmas sobre Tema A

¿Bajo el derecho internacional vigente en 1945, en qué medida puede atribuirse responsabilidad penal directa a individuos por actos cometidos en nombre del Estado?

¿Cómo puede distinguirse jurídicamente entre la mera pertenencia a una estructura estatal y la participación consciente y activa en un proyecto criminal?

¿Qué criterios permiten establecer la culpabilidad de altos funcionarios que no ejecutaron materialmente los crímenes, pero participaron en su planificación o facilitación?

¿Hasta qué punto la posición jerárquica dentro del aparato estatal permite inferir conocimiento o control sobre la comisión de crímenes internacionales?

¿Cómo debe interpretarse la figura del “plan común” o conspiración para atribuir responsabilidad a múltiples actores dentro de una estructura organizada?

¿Qué tipo de evidencia histórica resulta suficiente para demostrar la participación individual en un sistema criminal complejo?

¿Cómo se puede probar el elemento subjetivo (conocimiento e intención) en contextos donde no existe evidencia directa de la voluntad del acusado?

¿Cuál es el límite entre responsabilidad penal individual y responsabilidad colectiva en el contexto del régimen nazi?

¿Cómo debe analizarse la responsabilidad individual cuando los crímenes son el resultado de políticas estatales sistemáticas y no de actos aislados?

¿En qué medida el funcionamiento del aparato estatal puede ser utilizado como prueba para inferir la culpabilidad individual?

¿Qué rol juegan las instituciones del Estado (militares, administrativas, políticas) en la construcción jurídica de la responsabilidad penal?

¿Puede considerarse que la participación en el aparato estatal implica automáticamente conocimiento de los crímenes cometidos? ¿Por qué?

¿En qué medida la obediencia a órdenes superiores puede ser considerada una defensa válida bajo el derecho vigente en 1945?

¿Qué criterios permiten determinar si un individuo tenía una “elección moral posible” frente a una orden ilegal?

¿Cómo debe interpretarse la irrelevancia del cargo oficial en la atribución de responsabilidad penal?

¿Existen circunstancias en las que la coacción o el contexto puedan reducir la responsabilidad individual?

■ Qarmas sobre Tema B

¿Cómo se relaciona la participación individual con la configuración de los crímenes contra la paz, especialmente en la fase de planificación?

¿Qué nivel de participación se requiere para imputar crímenes de guerra a individuos dentro de una cadena de mando?

¿Cómo puede vincularse a un individuo con crímenes contra la humanidad cuando estos se ejecutan de forma sistemática por el aparato estatal?

¿En qué medida la figura de conspiración permite extender la responsabilidad a actores que no ejecutaron directamente los crímenes?

¿Hasta qué punto los crímenes juzgados en Núremberg pueden considerarse ya prohibidos por el derecho internacional antes de 1939?

¿Cómo se justifica la compatibilidad de los juicios con el principio de nullum crimen sine lege?

¿Qué papel juegan los tratados internacionales (como el Pacto Briand-Kellogg o las Convenciones de La Haya) en la fundamentación de los cargos?

¿Puede el derecho internacional consuetudinario servir como base suficiente para la responsabilidad penal individual?

¿Es jurídicamente legítimo atribuir responsabilidad penal a individuos por actos que eran promovidos o tolerados por su propio Estado?

¿Dónde debe trazarse el límite entre responsabilidad política y responsabilidad penal en el contexto del liderazgo del Reich?

¿Puede sostenerse que todos los altos funcionarios del régimen nazi eran penalmente responsables? ¿Bajo qué criterios sí o no?

¿Qué riesgos jurídicos implica extender demasiado la responsabilidad penal dentro de estructuras estatales complejas?

Sección

Glosario

Se recomienda investigar cada uno de los términos presentados en el glosario individualmente.

Reich: Palabra alemana para "imperio", "reino" o "dominio". Fue usada históricamente para referirse al Imperio alemán.

Tercer Reich: Término usado para describir el régimen nazi dentro de la República Federal de Alemania bajo el mandato de Adolf Hitler (1933-1945).

Nazismo: Nacionalsocialismo, "Movimiento político alemán, dictatorial y expansionista, surgido tras la Primera Guerra Mundial y caracterizado por un nacionalismo racista" (Real Academia Española, s.f.).

Tipicidad: Adecuación de una conducta a la descripción de un delito establecida en la norma penal. Implica verificar que los hechos encajen en los elementos del tipo penal.

Antijuridicidad: Carácter contrario al derecho de una conducta típica. Supone la ausencia de causas de justificación que legitimen el acto.

Culpabilidad: Juicio de reproche personal que se hace al autor de un hecho antijurídico, basado en su capacidad de comprender la ilicitud y actuar conforme a esa comprensión.

Imputabilidad: Capacidad del sujeto para ser responsable penalmente, en función de su facultad de entender y querer al momento de cometer el hecho.

Responsabilidad penal individual: Principio según el cual la sanción penal recae sobre personas concretas por sus propios actos, incluso dentro de estructuras estatales o colectivas.

Autoría y participación: Formas en las que una persona puede intervenir en la comisión de un delito, ya sea como autor directo, coautor o partícipe.

Dominio del hecho: Teoría según la cual es autor quien tiene el control funcional del delito, es decir, quien decide su realización.

Responsabilidad por mando (Command Responsibility): Doctrina que atribuye responsabilidad penal a superiores jerárquicos por actos cometidos por subordinados cuando sabían o debían saber y no actuaron.

Dolo: Intención consciente de realizar una conducta delictiva y producir un resultado ilícito.

Culpa: Realización de un hecho punible sin intención, pero por negligencia, imprudencia o impericia.

Nexo causal: Relación entre la conducta del autor y el resultado producido, necesaria para atribuir responsabilidad.

Materialidad del delito: Existencia objetiva del hecho delictivo, comprobable mediante evidencia.

Admisibilidad de la prueba: Criterio mediante el cual se determina si una prueba puede ser incorporada al proceso.

Carga de la prueba: Obligación de una de las partes de demostrar los hechos que afirma.

Estándar probatorio: Nivel de certeza requerido para considerar probado un hecho dentro del proceso.

Objeción: Mecanismo procesal para oponerse a preguntas, pruebas o actuaciones contrarias a las reglas del proceso.

Valoración probatoria: Proceso mediante el cual el juez analiza y asigna valor a las pruebas presentadas.

Crímenes contra la paz: Actos relacionados con la planificación o ejecución de guerras de agresión.

Crímenes de guerra: Violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados.

Crímenes contra la humanidad: Actos inhumanos cometidos contra población civil de forma sistemática o generalizada.

Conspiración: Acuerdo entre varias personas para cometer un delito.

Plan común (Common Plan): Estrategia compartida entre varios individuos para ejecutar actos delictivos coordinados.

Organización criminal: Entidad estructurada cuya finalidad es la comisión de delitos.

Principio de legalidad (Nullum crimen sine lege): Nadie puede ser condenado por actos que no estaban previamente definidos como delito.

No retroactividad de la ley penal: Prohibición de aplicar normas penales a hechos ocurridos antes de su vigencia.

Prima facie: Expresión latina que indica que, a primera vista, existen elementos suficientes para considerar un hecho como probable.

Amicus curiae: Intervención de un tercero que aporta argumentos o información relevante al tribunal sin ser parte del proceso.

Subsunción: Proceso lógico mediante el cual se encuadran los hechos dentro de una norma jurídica.

Elementos objetivos del tipo: Aspectos externos y verificables del delito, como la conducta y el resultado.

Elementos subjetivos del tipo: Aspectos internos del autor, como la intención o el conocimiento.

Sección

Asignaciones

Dentro del comité, serán 10 los delegados partícipes. Los delegados tomarán los siguientes roles:

■ Jueces

1. Juez Principal de los Estados Unidos - *Hon. Francis Beverley Biddle*
2. Juez Principal del Reino Unido - *Hon. Geoffrey Lawrence*
3. Juez Principal de la República Francesa - *Hon. Henri Donnedieu de Vabres*
4. Juez Principal de la URSS - *Hon. Iona Timoféievich Nikítchenko*

■ Partes

5. **Fiscalía Aliada** - *Dr. Robert H. Jackson & Sr. Hartley William Shawcross*
6. **Defensa** - *Dr. Alfred Seidl (Defensa de Göring) & Dr. Otto Stahmer (Defensa de Hess)*

Sección

Referencias

Acuerdo de Londres. (1945,). *Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno Provisional de la República Francesa y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la Persecución y Castigo de los Mayores Criminales de Guerra del Eje Europeo.*

Arendt, H. (2006). *Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil.* Penguin Books.

Bass, G. J. (2000). *Stay the hand of vengeance: The politics of war crimes tribunals.* Princeton University Press.

Carta del Tribunal Militar Internacional. (1945,). *Anexo al Acuerdo para la persecución y castigo de los principales criminales de guerra del Eje europeo (Carta de Londres).*

Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2.^a ed.). Oxford University Press.

Convención de La Haya. (1907,). *Convención para la resolución pacífica de controversias internacionales.*

Convenio de Ginebra. (1929,). *Convenio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra.*

Kershaw, I. (2000). *The Nazi dictatorship: Problems and perspectives of interpretation* (4.^a ed.). Arnold.

Maffeo, A. J. (2008). El pacto Briand-Kellogg o la renuncia a la guerra. *Revista Relaciones Internacionales*, (35).

Meca, F. Pignatelly y. (2003). *Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y textos complementarios.* Ministerio de Defensa.

Pacto Briand-Kellogg. (1928,). *Tratado General de Renuncia a la Guerra como Instrumento de Política Nacional (Pacto de París).*

Real Academia Española. (s. f.). *Nazismo*. Recuperado <https://dle.rae.es/nazismo>

Rozas Campo, A. (2022). *Carta de Londres de 1945: origen y estructura del Tribunal Internacional de Núremberg. La negociación diplomática* [Trabajo de Fin de Grado].

Tribunal Militar Internacional. (1946,). *Sentencia del Tribunal Militar Internacional (Núremberg). Actas del Juicio, Vol. 22*.